

Отказ в приёме рапорта

Раздел: База знаний

Цель: Как подать рапорт, если в части отказываются принимать или игнорируют.

Алгоритм действий при отказе в приеме воинского рапорта Как правильно подать рапорт, если в части его отказываются принимать или игнорируют Главное правило при взаимодействии с командованием звучит так: «Нет документа — нет события» 1. Если вы заявили о своей проблеме устно или отправили фотографию рапорта в мессенджере (WhatsApp, Telegram) неопределенному должностному лицу, юридически вы никуда не обращались. Любое обращение должно оставлять официальный «бумажный след». Если командир отказывается брать рапорт в руки, рвет его или просто игнорирует ваши требования, необходимо перевести общение в строгую документальную форму. Способ 1. Личная подача (если вы в части) Если вы подаете рапорт лично, вы обязаны иметь два экземпляра. При передаче документа требуйте, чтобы на вашем (втором) экземпляре поставили отметку о принятии: входящий номер, дату, должность и подпись лица, принявшего документ. Если вам отказывают в постановке отметки — рапорт не считается поданным. В этом случае немедленно переходите ко второму способу. Способ 2. Отправка Почтой России (основной метод борьбы с игнором) Если рапорт не принимают лично или вы находитесь вне части (в госпитале, дома в отпуске), рапорт необходимо направить по почте. 1. Формат отправления. Отправлять рапорт нужно только ценным или заказным письмом с описью вложения. Также можно воспользоваться сервисом отправки электронных заказных писем Почты России. 2. Оформление описи. В почтовой описи нужно максимально точно указать, что именно вы отправляете. Не пишите просто «документы». Пишите конкретно: «Рапорт на увольнение по состоянию здоровья» или «Рапорт на направление на ВВК», а также перечислите все прилагаемые медицинские справки и выписки. 3. Фиксация. Обязательно сохраните почтовую квитанцию с трек-номером и ваш экземпляр описи со штампом почты. Это ваше главное доказательство того, что вы отправили конкретный документ с приложениями, и командир не сможет сказать, что письмо пришло пустым или «на деревню дедушке». Способ 3. Если военнослужащий находится на СВО В зоне боевых действий отправить официальное письмо сложно. В этом случае: Рапорт могут распечатать, подписать (ТОЛЬКО от имени бойца) и отправить по почте родственники военнослужащего (жена, родители) или доверенное лицо. Для отправки корреспонденции непосредственно в зону СВО можно использовать полевую почту (адрес: «Москва 400, номер войсковой части»). Что делать дальше (Контроль и эскалация) После отправки рапорта почтой ваша задача — отслеживать его доставку по трек-номеру. Даже если представители части умышленно не забирают письмо из почтового отделения, факт его поступления зафиксирован. Срок ожидания. По закону у командира есть 30 суток на рассмотрение рапорта с момента его получения частью. Жалоба прокурору. Если 30 дней прошло, а ответа и действий нет (или

если командование умышленно не забирает корреспонденцию с почты), это расценивается как незаконное бездействие. В таком случае необходимо подавать официальную жалобу военному прокурору на бездействие командира части. К жалобе прикладываются копии поданного рапорта, почтовой квитанции, описи вложения и отчета об отслеживании письма.

Суд. Если прокуратура не реагирует (дает отписки или затягивает сроки), следующим шагом является обращение в гарнизонный военный суд с административным иском на незаконное бездействие командира части (суд истребует документы и обяжет командира рассмотреть рапорт). Действуя по этому алгоритму, вы лишаете систему возможности заявить, что военнослужащий «ни к кому не обращался». Алгоритм защиты военнослужащего от незаконной отправки на штурм